一、事故基本情况

（一）涉及企业基本情况

1.南宁市云广鑫矿业有限公司（以下简称云广鑫公司），统一社会信用代码：统一社会信用代码：91450103056007893M，类型：其他有限责新路9号广西九洲国际第38层3805B号房，法定代表人：张某帅。经营范围：对有色金属和非金属业的投资、销售：矿产品（除国家专控产品）。部门批准后方可开展经营活动）。

2017年9月4日南宁市云广鑫矿业有限公司取得广西壮族自治区自然资源厅颁发的采矿许可证，证号：C4500020170941101451l5，采矿司，地址：南宁市青秀区金浦路16号汇东国际A座A1203号，矿山名称：南宁市云广鑫矿业有限公司广西平果县龙庆金矿，开采矿种：金矿，开采模：7万吨/年，矿区面积：0.6691平方公里，有效期限自2017年9月4日至2026年12月4日。2022年1月24日南宁市云广鑫矿业有限公司取得广西产许可证，证号：（桂L）FM安许证字[2022]0002号，企业名称：南宁云广鑫矿业有限公司（广西平果县龙庆金矿），主要负责人：张某帅，单位西九洲国际第38层3805B号房，有效期：2022年1月24日至2025年1月23日。

2.广西鑫茂矿业有限公司（以下简称鑫茂公司），统一社会信用代码:91451082MADLF2XR89,类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住市马头镇礼宾路古炼三产用地第一排9—10号，法定代表人：鄢某冬。经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金制品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金银制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，动）。注册资本是贰佰万元整。成立日期为2024年06月04日。

3.安化县鸿鑫工程设备中心(以下简称鸿鑫设备中心)，统一社会信用代码：统一社会信用代码：92430923MADQ20TF2T，类型：个体工商化县梅城镇启安村泸水名都1栋1–2801室，经营者：夏某扬，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事轮胎基本情况

该轮胎品牌型号为：TECHKING(韩泰轮胎）14.00R25。经现场勘查，事故轮胎表面（接地面）有裂纹、轮胎花纹磨平并破损严重，爆胎裂口



（三）涉及企业之间关系

2024年6月20日云广鑫公司与鑫茂公司签订《采矿权转让合同书》，合同编号为YGX240601，合同约定鑫茂公司取得采矿许可证后须具备安用林等相关法定条件后方可实施开采作业。

2024年8月28日鑫茂公司与鸿鑫设备中心签订《土石方运输承包合同》，鑫茂公司将广西平果县龙庆金矿废土和矿石的运输业务承包给鸿鑫设某扬，其合伙人方某陵（湖南省安化县人）。鸿鑫设备中心名义下有8辆运矿车，均是个人购买后挂靠到鸿鑫设备中心开展运输业务，鸿鑫设备中业务是方某陵负责管理，运矿时间通常是7时30分至12时，14时至18时 ，若需加班，加班时间通常是19时30分至21时30分。死者喻某望是购买矿务的车主及司机。

2024年8月28日鑫茂公司与鸿鑫设备中心签订《机械设备租赁合同书》，鸿鑫设备中心将2台三一550挖掘机、1台三一415挖掘机，租赁给鑫茂

二、事故发生经过和应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2024年11月20日午班情况。

13时30分上班，副矿长蒋某清安排挖掘操作人员给3台挖掘机打黄油，打完黄油大概13时50分，其中一台挖掘机在剥离面下方给8台运输车辆军、喻某望、喻某杰、熊某武等人，另外两台挖掘机在剥离面上方挖掘废土。

15时30分左右，现场管理人员吴贤良向蒋某清报告说“车队队长方某陵说上面2台挖掘机在剥离面上方挖掘废土，下面在装车运送废土，是不到报告后，为确保安全，就让吴贤良通过对讲机通知鸿鑫设备中心运矿车队停止运送废土，并撤离剥离面下方。接到通知后，鸿鑫设备中心运矿处旁边停放。

17时许高某军发现其车辆左后方轮胎漏气打算更换，就从存放于路边的备胎堆放处找自己车辆的备胎查看是否可以用来更换。由于备胎重，喻某杰、熊某武等三人一起帮忙抬，在抬起备胎查看过程中备胎突然发生爆胎，造成喻某望重伤，高某军、喻某杰、熊某武轻伤。事故发生后治，因喻某望伤势严重，经抢救无效死亡，高某军、喻某杰、熊某武三人受轻伤，没在医院治疗。

（二）应急救援及善后处置情况

当班的安全生产管理员刘某接到发生事故的报告后，立刻赶到事故发生现场，见到喻某望躺在地上，还有脉搏，但意识不清，立刻给喻某望场人员打120急救电话，现场人员把喻某望抬上车队的皮卡车送往平果市人民医院。

事故发生后，企业主要负责人向四塘镇人民政府和平果市应急管理局等部门报告，平果市委、市人民政府高度重视，市公安局、市应急管理员进行事故的处置、调查和死者家属情绪安抚、死者赔偿等事宜。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成喻某望重伤经抢救无效死亡。死者喻某望,男性，37岁，身份证号码430923**********，湖南省益阳市安化县人。高某军、喻某

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约158万元人民币。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

喻某望等4人在搬动备胎时，备胎突然发生爆胎，喻某望上半身正对轮胎爆裂处，身体受到巨大的冲击，致喻某望身受重伤经送往医院抢救无①事故当天，天气晴朗气温较高，备胎气压升高；②备胎陈旧且破损严重，堆放在露天多日，抗爆能力差；③备胎被高某军、喻某望、喻某杰、熊

（二）间接原因

1.云广鑫公司未履行采矿权人安全生产主体责任：虽然云广鑫公司与鑫茂公司签订了矿山转让协议，但是在未经自然资源主管部门依法进行矿
公司仍是平果龙庆金矿的采矿权人。云广鑫公司未履行采矿权人安全生产主体责任：①在未依法进行采矿权转让登记的情况下，云广鑫公司将平
无安全生产许可证的鑫茂公司组织开采生产，鑫茂公司又把该矿山土石方运输业务转包给鸿鑫设备中心；②对在自身矿山内从事生产的第三方公
设备公司均存在未建立健全本单位的全员安全生产责任制、未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程、未制定并实施本单位的安全生产教育
鑫公司未能检查发现并督促整改到位；③未及时消除生产安全事故隐患，云广鑫公司对矿车备胎露天堆放致使备胎长期受烈日暴晒加速备胎老
裂、磨损严重的轮胎做备胎、在矿区内进行矿车检修等生产安全事故隐患视而不见并未及时消除。

2.鑫茂公司未落实相关安全生产责任：①无证、无资质从事矿山开采生产活动。2024年6月20日云广鑫公司与鑫茂公司签订《采矿权转让合同
登记、未进行安全生产许可证变更的情况下，鑫茂公司就从事平果龙庆金矿的开采生产活动，鑫茂公司也无矿山工程施工相关资质；②未建立健
健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他各岗位人员的全员安全生产责任制；③未制定本单位安全生产规章制度和操作规程。未
训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等安全
作规程等；④公司实际控制人鄢某冬、矿长彭某宇、安全员刘某未认真履行安全生产管理职责：未组织或参与制定本单位安全生产规章制度、操
位的安全生产教育和培训计划并实施；未组织开展安全隐患排查并记录排查情况；未检查发现矿车使用的备胎破损严重，随时可能爆胎伤人的安
安全员任命文书造假现象，公司提供的《关于刘某专职安全员的任职书》的文件，标题是任命刘某，内容却是任命曹某德为公司专职安全员，《关
的文件，标题是任命杨某艳，内容却是任命冯某增为公司专职安全员。在鑫茂公司实际履行安全员职责的是刘某，其执有非煤矿山安全生产管理
签订《土石方运输承包合同》时，没有明确双方的安全生产职责，而是把安全生产责任转嫁给鸿鑫设备中心。双方也没有签订专门的安全生产管
职责，未对安全生产工作进行统一协调、管理，未及时发现和消除安全事故隐患。

3.鸿鑫设备中心未落实相关安全生产责任：①鸿鑫设备中心经营者夏某扬、合伙人方某陵未认真履行安全生产管理职责，未组织制定本单位全
章制度和操作规程；②单位未按规定配备安全生产管理人员；③未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；④未组织开展并记录本单位隐患
订《土石方运输承包合同》时，没有明确双方的安全生产管理职责，双方也未签订专门的安全生产管理协议约定各自的安全生产管理职责，未对
理，未及时发现和消除安全事故隐患。

（三）事故性质

事故调查组认定：广西平果龙庆金矿“11·20”轮胎爆胎

致人死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）对相关责任单位的处理建议

1.云广鑫公司

云广鑫公司未履行采矿权人安全生产主体责任并导致事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
理局依法给予行政处罚。

2.鑫茂公司

鑫茂公司未落实相关安全生产责任并导致事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规定，
予行政处罚。

3.鸿鑫设备中心

鸿鑫设备中心未落实相关安全生产责任并导致事故发生，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条相关规
法给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.鄢某冬，鑫茂公司法定代表人（实际控制人），未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条规定的职责，对事故发生负
安全生产法》第九十五条相关规定，建议由平果市应急管理局依法给予行政处罚。

2.彭某宇，鑫茂公司任命的平果市龙庆金矿矿长（主要负责人），未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条规定的职《中华人民共和国安全生产法》第九十五条相关规定，建议由平果市应急管理局依法给予行政处罚。

3.刘某，鑫茂公司安全生产管理员，未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条规定的职责，对事故发生负有责任，依据第九十六条相关规定，建议由平果市应急管理局依法给予行政处罚。

4.夏某扬，鸿鑫设备中心经营者（主要负责人），未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条规定的职责，对事故发生负安全生产法》第九十五条相关规定，建议由平果市应急管理局依法给予行政处罚。

5.方某陵，鸿鑫设备中心合伙人（其他负责人），未认真履行《中华人民共和国安全生产法》第五条规定的职责，对事故发生负有责任。依据第九十六条的相关规定，建议平果市应急管理局依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

针对广西平果龙庆金矿“11·20”轮胎爆胎致人死亡一般生产安全责任事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责三，严防类似事故的发生，提出以下措施建议：

（一）相关涉事企业要认真落实安全生产责任。在完成平果龙庆金矿矿业权转让登记前，云广鑫公司仍是该矿采矿权所有人，云广鑫公司要任，不得将该矿以转让、转包、出租等各种名义交由不具备相应资质的单位从事开采生产。鑫茂公司要立即停止在平果龙庆金矿从事采矿生产包、转包业务，在完成该矿业权转让登记，依法取得该矿采矿许可证、安全生产许可证后方可进行开采。鸿鑫设备中心要建立健全各类安全生产人员安全生产教育培训，配备安全生产管理人员。各相关涉事企业要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，针对事故调查报告指出的问改措施，把整改责任落实到人，限期完成隐患整改，并将整改情况报平果市应急管理局。

（二）全市各非煤矿山企业要通过这起事故，举一反三，认真学习警示、总结事故教训，开展自查自纠，严防类似事故发生。各非煤矿山企生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程，企业要认真履行排查本企业的安全隐患的工作职责，及时消除生产安全事故隐患，强化从业人业的从业人员严格遵守企业制定的有关安全生产规章制度和岗位操作规程。严禁将生产经营项目、场所、设备转让、发包或出租给不具备安全生个人，严禁使用无牌照、未经年检、未经检修、维护、保养的运输车辆和挖掘机、铲车等机械设备。

（三）市应急管理部门、其他负有安全生产监督管理职责的部门和属地乡镇要在各自的职责范围内加强监督检查。持续深入推进非煤矿山行年行动（2024－2026年），加强隐患排查治理力度，加强生产安全事故警示教育，提高企业主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理员、企促企业全面落实安全生产主体责任，确保全市非煤矿山行业安全、稳定运行，努力防范和最大限度地减少非煤矿山行业生产安全事故的发生。

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

政府网站找错　党政机关

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004